



רשומות

הצעות חוק

הכנסת

13 ביוני 2022

906

י"ד בסיוון התשפ"ב

עמוד

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 72) (הגנה מפני עיקול של כספי סיוע להורדה עצמאי).

התשפ"ב-2022 136

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברת הכנסת מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת:

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 72) (הגנה מפני עיקול של כספי סיוע להורה עצמאי), התשפ"ב-2022*

תיקון סעיף 50

1.

בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967¹, בסעיף 50(א), אחרי פסקה (8) יבוא:
"9) כספים שמגיעים לחייב במסגרת תוכנית ממשלתית שייעודם סיוע להורה עצמאי, מסוגים שקבע שר המשפטים, בצו, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת; הוראת פסקה זו תחול גם על כספים ששולמו באמצעות תאגיד בנקאי או באמצעות החברה כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986, בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לאותו חוק, במשך שלושים ימים מיום ששולמו; לעניין פסקה זו, "הורה עצמאי" – כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ"ב-1992²."

ד ב ר י ה ס ב ר

הצפוי, ואף להעמיק את תלותו בקצבאות.

כדי להבטיח שכספים אלה יגיעו ליעדם ויגשימו את תכליתם, מוצע לתקן את החוק ולקבוע הגנה מפני עיקול של כספים אלו בידי צדדים שלישיים במסגרת הליכים בהוצאה לפועל, כמו ההגנה הקבועה בסעיף 50(א) לחוק מפני עיקול כספים שנמצאים בידי צדדים שלישיים ושהחייב זכאי להם לצורכי קיום בסיסיים, כדוגמת מזונות, שכר עבודה (עד גובה מסוים) או דמי ליווי לעיוור.

בשל הדינמיות של התוכניות הממשלתיות, מוצע לקבוע כי שר המשפטים יקבע, בצו ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, לאילו סוגי כספים שהורה עצמאי זכאי להם מכוח תוכניות ממשלתיות תינתן הגנה מפני עיקול בידי צדדים שלישיים.

השפעה של זכויות הילד

ההסדר המוצע נועד לשפר את מצבם הכלכלי של הורים עצמאיים על ידי הגנה מפני עיקול של תשלומים והטבות שהם זכאים להם. לפיכך, יש בו כדי להשליך על זכויותיהם של ילדי אותם הורים ולתרום לרווחתם.

נוכח צורכיהם הכלכליים והמשפחתיים הייחודיים של הורים עצמאיים ובשל מעמדם הפגיע בשוק העבודה, החליטה ממשלת ישראל במשך השנים על כמה תוכניות סיוע להורים אלו, הכוללות תשלומים והטבות מסוגים שונים. למשל, במסגרת תוכנית סיוע שמפעיל משרד הרווחה והביטחון החברתי מכוח החלטת ממשלה, הורה עצמאי זכאי לסיוע מוגדל במימון מעונות יום ומשפחתונים, להחזר כספי על מימון מסגרות חינוך וטיפול בלתי פורמליות (כגון קייטנות וצהרונים) ולסיוע במימון הכשרה מקצועית במסגרות שהמשרד מכיר בהן. מטרת תשלומים אלה היא ליצור רשת ביטחון שתאפשר להורים עצמאיים לשפר את מצבם הכלכלי באמצעות השתלבות מוצלחת בשוק העבודה ולהיחלץ ממעגל הקצבאות.

בעוד בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 (להלן – החוק), ובחוקים נוספים, קבועה הגנה מפני עיקול, העברה או שיעבוד של סוגים שונים של תשלומים והטבות אחרות שאדם זכאי להם, לרוב התשלומים וההטבות שהורים עצמאיים זכאים להם אין כיום הגנה דומה. עיקול כספים אלה עלול להגדיל את סך חובותיו של ההורה העצמאי, שהוציא את הסכומים תוך שהוא מסתמך על ההחזר

יוזמת: חברת הכנסת חוה אתי עטייה

* הצעת חוק מס' פ/2884/24 (מספר פנימי: 2166248); הועברה לוועדה ביום א' באדר א' התשפ"ב (2 בפברואר 2022).

¹ ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשפ"ב, עמ' 748.

² ס"ח התשנ"ב, עמ' 147.